



Nr. 24 Ministerbesprechung vom 13. Juni 1932, 16.30 Uhr

R 43 I/1456, S. 436–445

Anwesend: v. Papen, v. Neurath, v. Gayl, Graf Schwerin v. Krosigk, Warmbold, Schäffer, Gürtner, v. Schleicher, v. Eltz-Rübenach, v. Braun; StS Planck, Meissner, Zweigert, Zarden, Koenigs; MinDir. v. Kaufmann-Asser; MinR Feßler; Protokoll: MinR Vogels (Punkt I und III), Wienstein (Punkt II).

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

- I. Verordnung über Maßnahmen zur Erhaltung der Arbeitslosenhilfe, der Sozialversicherung usw.
- II. Verordnung des Reichspräsidenten gegen politische Ausschreitungen.
- III. Personalien.

I. Verordnung über Maßnahmen zur Erhaltung der Arbeitslosenhilfe, der Sozialversicherung usw.

Der *Reichsminister der Finanzen* nahm Bezug auf die den Reichsministern im Entwurf vorliegende Verordnung in der Fassung der Kabinettsbeschlüsse 1. Lesung¹. Er ging auf die mit den vereinigten Ausschüssen des Reichsrats am 9. Juni² zur Sache gepflogene Aussprache ein und machte eine Reihe von Änderungsvorschlägen zu dem vorliegenden Entwurf.

1. Die Ausdehnung der sog. Dietramszeller Notverordnung, gegen die die süddeutschen Länder starken Widerspruch angemeldet hatten³, soll unterbleiben. Das *Reichskabinett* war hiermit *einverstanden*.

2. Dagegen schlug der *Reichsminister der Finanzen* vor, dem Widerspruch einzelner Länder gegen die Vorschriften über den Finanzausgleich nicht zu entsprechen. Vielmehr soll das in Frage kommende Kapitel in den Zweiten Teil Kapitel I – Wohlfahrtshilfe-Verordnung – als § 11 eingefügt werden. Auch *hiermit* war das *Kabinett einverstanden*.

3. Bei den Vorschriften über die Aufstellung von Mustersatzungen für die Haushalt- und Kassenführung der Gemeinden soll es gleichfalls verbleiben trotz des Widerspruchs einzelner Länder.

4. Den Wünschen einzelner Länder entsprechend soll bezüglich der Verteilung der Wohlfahrtshilfe vorgesehen werden, daß die Länder 10% der auf ihre Bezirksfürsorgeverbände entfallenden Beträge

¹ Die auf Grund der Beschlüsse 1. Lesung (Dok. Nr. 17) geänderte Fassung des Verordnungsentwurfs nicht bei den Akten der Rkei. Zur ursprünglichen, vom RFM am 8. 6. vorgelegten Fassung s. Anm. 2 ff. zu Dok. Nr. 17.

² Muß heißen: 11. Juni. Vgl. Dok. Nr. 19.

³ Vgl. Dok. Nr. 17, dort auch Anm. 7 und 8; Dok. Nr. 19.

einem Ausgleichsstock zuführen, der zugunsten solcher Gemeinden zu verwenden ist, die durch den Aufwand zur Arbeitslosenhilfe besonders belastet sind ⁴.

5. Besondere Bestimmungen über die Möglichkeit einer Forterhebung der Bürgersteuer ⁵ sollen nicht vorgesehen werden. Eine Anregung des *Reichsministers des Innern*, bezüglich der Bürgersteuer eine Bestimmung vorzusehen, durch die die Gemeinden zu erhöhten Zuschlägen zur Bürgersteuer ermächtigt werden, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, fand keine Unterstützung.

6. Der *Reichswehrminister* stellte die Frage, ob die Versicherung abgegeben werden könne, daß bei Berechnung der Abgabe zur Arbeitslosenhilfe gewisse zum Dienstaufwand zu rechnende Bezüge der Angehörigen der Reichswehr abgabefrei bleiben sollen.

Staatssekretär Dr. Zarden erwiderte, daß Einkommensteile, die von der Einkommensteuer befreit sind, von der Heranziehung zur Arbeitslosenhilfe ausgenommen bleiben würden.

Der *Reichswehrminister* erklärte, daß die Einkommensteile, die er im Auge habe, einkommensteuerfrei seien und daß er daher von der Erklärung des Staatssekretärs Dr. Zarden Kenntnis nähme.

7. Der *Reichsminister des Innern* teilte mit, daß er am vorausgegangenen Tage die Vertreter der Beamten Spitzenorganisationen empfangen habe. Von diesen sei u. a. dringend gewünscht worden, daß die Reichsregierung die Beamten der Länder und Gemeinden gegen Herabdrückung ihrer Gehälter unter den Stand der Reichsbeamtengehälter schützen möge.

Der *Reichsminister der Justiz* hielt eine derartige Bestimmung für unvereinbar mit der Dietramszeller Notverordnung. Er sprach sich gegen die Erfüllung der Forderung der Beamten aus.

Im gleichen Sinne äußerte sich der *Reichsverkehrsminister*.

Dagegen setzte sich der *Reichswehrminister* für die Erfüllung der Forderungen ein.

Das Kabinett beschloß mit Mehrheit, von der Aufnahme neuer Bestimmungen Abstand zu nehmen.

8. Der Erste Teil der Verordnung soll folgende Überschrift erhalten:

Maßnahmen zur Erhaltung der Arbeitslosenhilfe, der Sozialversicherung und auf dem Gebiete der Reichsversorgung.

9. Die gleichzeitig mit der Verkündung der Notverordnung herauszubringende Verlautbarung der Reichsregierung soll von einem kleinen Ausschuß vorbereitet und alsdann in einer besonderen Ministerbesprechung am 14. Juni endgültig festgestellt werden ⁶.

10. Sozialversicherung.

Der *Reichsarbeitsminister* berichtete über die Stellungnahme der Reichsratsausschüsse zu den die Sozialversicherung betreffenden Kapiteln des Verordnungsentwurfs. Er erklärte, daß die Kritik nicht ungünstig ausgefallen sei. Er schlug vor, dem Reichsrat dadurch entgegenzukommen,

1. daß die Ermächtigung der Reichsregierung zu Änderungen in der Sozialversicherung im Ersten Teil Kapitel II Artikel 5 § 7 durch die Verpflichtung zur vorherigen Anhörung des Reichsrats eingeschränkt wird.

2. In dem die Unfallversicherung betreffenden Kapitel – Erster Teil Kapitel II Artikel 4 – wurde der § 1 auf Anregung des *Reichswirtschaftsministers* wie folgt gefaßt: „Die Renten für Unfälle aus der Zeit vom 1. Juli 1927 bis 31. Dezember 1931 werden um 15%, die Renten für die übrigen Unfälle um 7½% gemindert.“

3. Bei den Bestimmungen über die Anpassung der Vorschriften über die Arbeitslosenhilfe an die Lage des Arbeitsmarktes soll vorgesehen werden, daß der Vorsitzende des Arbeitsamts an die Beurteilung der Hilfsbedürftigkeitsprüfung durch die Gemeinden gebunden ist, soweit die Hilfsbedürftigkeit verneint wird. Das Arbeitsamt soll an die Beurteilung nicht gebunden sein, soweit die Hilfsbedürftigkeit bejaht wird.

⁴ Auf diese Problematik hatte der Württ. StPräs. Bolz mit besonderem Nachdruck auch gegenüber Hindenburg hingewiesen. Vgl. Dok. Nr. 21.

⁵ Forderung des Berliner OB Sahm in der Besprechung am 11. 6. (Dok. Nr. 19).

⁶ Vgl. Dok. Nr. 26, P. 1.

4. Im Ersten Teil Kapitel II Artikel 5 § 7 Abs. 1 Ziffer 4 soll der Satz „insbesondere der wachsenden Verantwortung des Reichs und den Bedürfnissen der Selbstverwaltung“ gestrichen werden. Auf Wunsch des *Reichswirtschaftsministers* wurde die Überschrift für die Aufbringungsumlage 1932 dahin geändert, daß die Worte „Herabsetzung der“ gestrichen werden und die Überschrift mithin lautet: „*Aufbringungsumlage 1932*“.

Abschließend stellte der *Reichskanzler* die Zustimmung des Reichskabinetts zum Gesamtentwurf fest. Staatssekretär Zweigert wurde gebeten, die Schlußredaktion zu überwachen. Der Vortrag über die Notverordnung beim Herrn Reichspräsidenten wurde für Dienstag, den 14. Juni, vormittags 11.30 vorgesehen⁷.

II. Verordnung des Reichspräsidenten gegen politische Ausschreitungen.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt des beiliegenden Entwurfs einer Verordnung des Reichspräsidenten gegen politische Ausschreitungen vor⁸. Er führte aus, daß der Herr Reichspräsident von dem Grundgedanken ausgehe, daß die Gleichheit aller Organisationen vor dem Gesetz wiederhergestellt werden müsse. Infolgedessen sei es auch nicht möglich, das SA-Verbot ausdrücklich aufrechtzuerhalten.

Der *Reichswehrminister* schlug vor, im § 1 Ziffer 5 einen neuen Tatbestand zu schaffen, welcher inhaltlich den in langen Beratungen zustande gekommenen Referentenentwurf eines Gesetzes über Staatsverleumdung wiedergebe⁹. Es sei dringend geboten, nunmehr endlich diesen Entwurf in Kraft zu setzen. Bereits das vorige Kabinett habe die Absicht gehabt; es sei jedoch nicht zur Ausführung dieser Absicht gekommen.

Der *Reichsminister der Justiz* äußerte Bedenken hiergegen. Er führte aus, daß der Entwurf, der ihm bekannt sei, nicht in die Verordnung inhaltlich hineinpassen werde. Außerdem habe er auch sachliche Bedenken gegen diesen Entwurf.

Der *Reichskanzler* schlug vor, diese Frage in der morgigen (14. Juni) Sitzung weiter zu verfolgen.

Im § 9 des Entwurfs wurde auf Vorschlag des *Reichswehrministers* im Abs. 1 folgende Formulierung gewählt: „Politische Verbände, deren Organisation bestimmt oder geeignet ist, ihre Mitglieder in geschlossener Formation auftreten zu lassen, sind“¹⁰. *Das Reichskabinett stimmte dieser Formulierung zu.*

Es wurde ferner beschlossen, im § 10 den Abs. 2¹¹ sowie den § 11¹² zu streichen.

⁷ Die Notverordnung wurde vom RPräs. am 14.6.32 ausgefertigt (RGBl. I, S. 273). Zur diesbez. Kundgebung der RReg. s. Dok. Nr. 26, P. 1.

⁸ Der vorliegende Entwurf des RIM (R 43 I/1456, S. 471–497) ist mit Ausnahme der in dieser Ministerbesprechung beschlossenen Änderungen im Wortlaut identisch mit der am 14.6.32 vollzogenen Endfassung der VO (RGBl. I, S. 297). Die VO enthält Bestimmungen u. a. 1) über das Außerkrafttreten mehrerer in diesem Zusammenhang 1931/32 erlassener VOen, insbesondere der VO des RPräs. vom 13.4.32 (betr. Verbot der SA und SS, RGBl. I, S. 175); 2) über die Auflösung bzw. polizeiliche Überwachung von politischen Versammlungen und Aufzügen; 3) über das Verbot von Tageszeitungen und periodischen Druckschriften sowie über deren Verpflichtung, auf Verlangen der obersten Reichs- und Landesbehörden „amtliche Kundgebungen und amtliche Entgegnungen auf die in der periodischen Druckschrift mitgeteilten Tatsachen ohne Einschaltung oder Weglassung unentgeltlich aufzunehmen“; 4) über die Verpflichtung politischer Verbände militärähnlichen Charakters, auf Verlangen des RIM „ihm ihre Satzungen und sonstigen Bestimmungen über ihre Organisation und Tätigkeit vorzulegen und daran jede Änderung vorzunehmen und jeder Auflage nachzukommen, die der Reichsminister des Innern zur Sicherung der Staatsautorität für erforderlich hält.“

⁹ Zur Vorgeschichte und zum Inhalt des Referentenentwurfs s. Anm. 27 zu Dok. Nr. 38.

¹⁰ Dieser einleitende Passus zu § 9 Abs. 1 (Verpflichtungen politischer Verbände, vgl. oben Anm. 8 unter 4) im vorliegenden Entwurf: „Politische Verbände mit militärähnlicher Organisation oder Betätigung sind ...“. In der Endfassung der VO (RGBl. 1932 I, S. 297) lautet der Passus jedoch: „Politische Verbände, deren Mitglieder in geschlossener Ordnung öffentlich aufzutreten pflegen, sind auf Verlangen des Reichsministers des Innern verpflichtet ...“.

¹¹ § 10 Abs. 2, der Beschwerdemöglichkeiten gegen die Auflösung von politischen Verbänden vorsah, wurde unverändert in die Endfassung der VO übernommen.

¹² § 11 des Entwurfs: „(1) Das Tragen einheitlicher Kleidung, die die Zugehörigkeit zu einer politischen Vereinigung kennzeichnet, ist den Mitgliedern der Vereinigung bei nichtöffentlichen Zusammenkünften in geschlossenen Räumen gestattet. Das Tragen solcher Kleidung ist ihnen ferner bei folgenden Veranstaltungen gestattet, sofern diese rechtzeitig der Polizeibehörde angezeigt

Der *Reichsminister der Justiz* bat zu berücksichtigen, daß die süddeutschen Länder wahrscheinlich versuchen würden, das Uniformverbot für ihr Land wiederherzustellen. Staatssekretär Dr. Meissner erwiderte, der Herr Reichspräsident habe den süddeutschen Minister- und Staatspräsidenten am Sonntag, dem 12. 6., eröffnet¹³, sie könnten nach seiner Ansicht auf Grund ihrer allgemeinen polizeilichen Befugnisse die für ihr Land notwendigen Maßnahmen treffen¹⁴. Eine neue abschließende Beratung der Verordnung wurde für die Ministerbesprechung am Dienstag, dem 14. Juni, 12.30 Uhr mittags in Aussicht genommen¹⁵.

III. Personalien.

In einer anschließenden Besprechung, an der ausschließlich die Herren Reichsminister teilnahmen, wurden folgende Personalvorschläge vom *Reichskabinett* gebilligt.

1. In der *Reichskanzlei* soll die Stelle des Ministerialdirektors beim Freiwerden in eine Ministerialratsstelle umgewandelt werden. Der gegenwärtige Stelleninhaber, Ministerialdirektor von Hagenow, soll zur Disposition gestellt werden¹⁶. Die Ministerialratsstelle soll dem Oberregierungsrat in der Reichskanzlei, Pukaß, übertragen werden¹⁷.

Zwei Hilfsarbeiterstellen, nämlich die Stelle des zum Staatssekretär beförderten Oberregierungsrats Planck¹⁸ und die Regierungsratsstelle Krebs sollen eingespart werden. Regierungsrat Krebs soll an die Reichszentrale für Heimatdienst versetzt werden.

2. Zum Staatssekretär im *Reichsarbeitsministerium* wurde entsprechend einem Vorschlage des *Reichsarbeitsministers* der Ministerialdirektor im Reichsarbeitsministerium, Grieser, ausersehen. Die dadurch freiwerdende Ministerialdirektorstelle soll dem Ministerialrat im Reichsarbeitsministerium, Krohn, übertragen werden.

sind: 1. bei Wanderungen, Geländeübungen und ähnlichen sportlichen Veranstaltungen außerhalb des Weichbildes geschlossener Ortschaften, einschließlich des Hin- und Rückweges; 2. bei den von der Vereinigung veranstalteten öffentlichen Versammlungen in geschlossenen Räumen, soweit es sich um Versammlungsordner (Saalschutz) handelt; 3. bei Veranstaltungen künstlerischer oder unterhaltender Art, soweit es sich um die hierbei mitwirkenden Personen handelt; 4. bei der Teilnahme der Vereinigung an vaterländischen Gedenkfeiern, die amtlich oder von überparteilichen privaten Stellen veranstaltet werden, und an Trauerfeierlichkeiten, einschließlich des Hin- und Rückweges. – (2) Die Anzeige ist unter Angabe von Ort und Zeit der Veranstaltung spätestens vierundzwanzig Stunden vorher unter Hinweis darauf zu erstatten, daß das Tragen einheitlicher Kleidung beabsichtigt ist; verpflichtet zur Anzeige ist, wer die Veranstaltung der Vereinigung oder die Teilnahme ihrer Mitglieder angeordnet hat. Im Falle des Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 kann die Polizeibehörde die Höchstzahl der zum Tragen einheitlicher Kleidung berechtigten Versammlungsordner bestimmen. – (3) Im übrigen ist das Tragen einheitlicher Kleidung, die die Zugehörigkeit zu einer politischen Vereinigung kennzeichnet, außerhalb der eigenen Wohnung verboten. Das Verbot gilt für jedermann.“

¹³ Vgl. Dok. Nr. 21, dort auch Anm. 18 und 19.

¹⁴ Der vorstehende Absatz von Wienstein handschriftlich eingefügt.

¹⁵ Vgl. Dok. Nr. 26, P. 2.

¹⁶ Da Hagenow der DVP angehörte, verwandte sich der Vorsitzende der DVP, Dingeldey, in einem längeren Schreiben an den RK (23. 6.) für ihn und wies darauf hin, daß Hagenow seit fünf Jahren „unter Reichskanzlern verschiedener Parteien in loyaler Weise gedient“ habe, ohne daß Anstand an seiner Parteizugehörigkeit genommen worden sei. In der DVP, insbesondere bei den ihr angehörenden zahlreichen Beamten der Reichsministerien, habe die Nachricht vom Ausscheiden Hagenows „starke Beunruhigung“ hervorgerufen. „Ich verstehe diese Beunruhigung vollkommen und bitte Sie, sehr verehrter Herr Reichskanzler, dringend, nachzuprüfen, ob die in Aussicht genommene Maßnahme wirklich durchgeführt werden soll.“ (Entwurf in NL Dingeldey 81, Bl. 1–3). – Papen antwortete hierauf am 25. 6., daß „dieser Entschluß weder mit der von mir auch voll anerkannten dienstlichen Tätigkeit noch selbstverständlich mit der politischen Einstellung des Herrn von Hagenow zusammenhing“. Ausschlaggebend sei allein die Absicht gewesen, den anderen Ressorts ein Beispiel für Ersparnis und Vereinfachung zu geben, „weil ich beabsichtige, auf diese den schärfsten Druck in der gleichen Richtung auszuüben“. Außerdem versprach der RK, für eine anderweitige Verwendung Hagenows sorgen zu wollen und „durch eine amtliche Verlautbarung persönlich die großen Verdienste zu würdigen“ und sicherzustellen, „daß Herrn von Hagenows Ausscheiden nicht etwa mit parteipolitischen Gesichtspunkten in Verbindung gebracht wird, die bei meinem Entschluß wirklich nicht von Einfluß gewesen sind.“ (Ebd., Bl. 4–5). – Hagenow wurde am 1.7.32 in den einstw. Ruhestand versetzt (Urkunde des RPräs. abschr. in R 43 I/1513, Bl. 104).

¹⁷ Die Ernennung Pukaß' zum MinR erfolgte durch Urkunde des RPräs. vom 1.7.32 (Abschrift in R 43 I/1513, Bl. 105). Die durch Umwandlung aus der Ministerialdirektorstelle neugeschaffene Ministerialratsstelle wurde Pukaß jedoch erst mit Wirkung vom 1.11.32 übertragen (R 43 I/3341, Bl. 151).

¹⁸ Vgl. Anm. 2 zu Dok. Nr. 2.

3. Auf Vorschlag des *Reichsernährungsministers* soll es endgültig dabei verbleiben, daß der bereits in einer früheren Ministerbesprechung in Aussicht genommene Ministerialrat im Preußischen Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, Mussehl, die Nachfolge des Staatssekretärs Heukamp übernimmt. Das von Staatssekretär Heukamp eingereichte Entlassungsgesuch soll genehmigt werden. Ferner soll der Ministerialdirektor im Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Wachsmann, mit Wirkung vom 21. Juni 1932 zur Disposition gestellt werden, nachdem der *Reichsminister der Finanzen* erklärt habe, daß er sich für eine anderweitige Verwendung Wachsmanns einsetzen werde.

Der Ministerialrat im Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Moritz, soll zum Ministerialdirektor befördert werden. Er soll mit finanzieller Wirkung vom 21. Juni 1932 in die durch das Ausscheiden Wachsmanns freiwerdende Stelle eingewiesen werden.

4. Auf Vorschlag des *Reichsministers der Finanzen* soll die durch die Beförderung des Staatssekretärs Zarden freigewordene Ministerialdirektorenstelle dem Präsidenten des Landesfinanzamts in Neiße, Professor Hedding, übertragen werden.

5. [...]

6. Auf Vorschlag des *Reichsministers des Innern* erklärte sich das Reichskabinett damit einverstanden, daß der Ministerialdirektor im Reichsministerium des Innern, Menzel, zur Disposition gestellt werde. Bezüglich des Ministerialdirigenten Häntzschel teilte der Reichsminister des Innern mit, daß er nicht beabsichtige, ihn in der politischen Abteilung seines Ministeriums weiter zu verwenden. Er habe ihn einstweilen beurlaubt in der Erwartung, daß es ihm gelingen werde, in absehbarer Zeit eine Verwendung in einer andern Stelle möglich zu machen.

Zitierhinweis

Nr. 24 Ministerbesprechung vom 13. Juni 1932, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett von Papen, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1988, S. 75–80 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/vpa-D24>